

한전KDN(주) 상임감사 통 보

제 목 타사 명의 특허관리 강화

소 관 부 서 ○○○○○○○○○(○○○○팀)

구 분 연구관리

내 용

회사에 소속된 직원이 성질상 회사의 업무범위에 속하는 직무발명을 하게 되면 회사는 우선적으로 권리를 승계하여 회사 명의로 출원을 할 수 있으며, 이때 직무발명이란 직원 및 회사에 일시적으로 고용된 자가 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 회사의 업무범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 직원의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다.

「지식재산권관리」 규정 2.1.1(발명의 신고)에 따르면 직원이 직무발명을 하였을 경우 그 내용을 소속부서장을 경유하여 주관부서장에게 신고하여야 하며, 퇴직자는 「퇴직관리 지침서」에 따라 퇴사 후 어떠한 방법으로도 직무상 취득한 제반 비밀 정보 및 업무 정보를 어떠한 형태로도 제3자로 하여금 이용하게 하지 않겠다는 서약을 하고 있다.

그러나 과거 특허 이력이 있는 직원 159명을 대상으로 타사 명의 특허 보유 유무를 확인한 결과 총 5건의 특허가 타사를 통해 출원된 것이 확인되었으며, 특허명과 회사 재직기간 및 퇴직일자를 고려하였을 때 직무 관련성이 우려된다.

[표 1] 직원의 타사 명의 특허 출원 및 등록 현황

번호	특허명	출원번호	출원일자	출원인	발명자	비고
1	내진형 ◇◇◇ ◇◇	10-2013-XXXXXXX	2013.XX.XX	주식회사 ◇◇◇	○○○	특허등록
2	내진형 △△△	10-2013-XXXXXXX	2013.XX.XX			특허등록
3	영상 ▲▲▲▲▲	10-2015-XXXXXXX	2015.XX.XX	(주)◆◆◆	△△△ (20XX. XX.XX 퇴직)	
4	공공시설물 ▼▼▼▼▼	10-2015-XXXXXXX	2015.XX.XX			특허등록
5	가로등 ○○○○○○	10-2016-XXXXXXX	2016.XX.XX	(주)◆◆◆ □□□		특허등록

직무상 취득한 제반 정보를 바탕으로 출원 및 등록된 특허는 회사의 향후 사업에 큰 영향을 미칠 수 있으며, 직접적인 손해를 끼칠 수 있으므로 파악된 특허에 대해 직무관련 유무와 회사에 미칠 수 있는 영향을 검토할 필요가 있다.

관련부서 의견

관련부서는 직무관련성의 판단과 영향가치는 법률적인 측면과 기술가치 측면의 전문적 판단이 수반되는 영역으로서 전문기관(또는 전문가)의 자문을 받아 필요한 조치를 하겠다고 하였다.

조치할 사항

●●●●●●●●장은 상기 특허에 대해 직무관련 유무 및 회사에 미칠 수 있는 영향을 전문기관(또는 전문가)과 함께 검토하시고 필요한 조치를 취하시기 바랍니다.(통보)